



Nr. 3 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 20. Mai 1926, 15 Uhr

R 43 I/1412, Bl. 175–176

Anwesend: Marx, Külz, Reinhold, Curtius, Haslinde; StS Kempner; MinDir. Gutbrod, Brecht; MinR Offermann, Doehle; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 15:00

[Tagesordnung]

1. Denkschrift der bayerischen Regierung zur Weimarer Verfassung.

Ministerbesprechung

1. Zweites Gesetz über den Volksentscheid.
2. Schreiben des Nuntius Pacelli wegen Teilnahme an der Husfeier in der Tschechoslowakei. [...]
3. Reichskanzler: Personalfragen. [...]

1. Denkschrift der bayerischen Regierung zur Weimarer Verfassung.

Der Reichsminister des Innern trug den Sachverhalt vor¹.

Das Kabinett beschloß, es solle die bayerische Denkschrift über die fortschreitende Aushöhlung der Eigenstaatlichkeit der Länder unter der Weimarer Verfassung mit einem Begleitschreiben des Reichsministeriums des Innern dem zuständigen Ausschuß des Reichsrats (Verfassungsausschuß) zur weiteren Behandlung zugeleitet werden².

¹ Die „Denkschrift der Bayerischen Staatsregierung über die fortschreitende Aushöhlung der Eigenstaatlichkeit der Länder unter der Weimarer Verfassung“, die der bayer. Gesandte v. Preger am 26.1.26 dem RK Luther übergeben hatte, war in einer Besprechung zwischen Mitgliedern der RReg. und der Bayer. Reg. am 17. 4. in München erörtert worden (siehe diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 336). Es war nun die Frage zu entscheiden, wie die bayer. Denkschrift weiter behandelt werden solle. In einem Schreiben an den StSRkei vom 2.5.26 schlug RIM Külz vor, die Denkschrift mit dem VIII. Ausschuß des RR (für Verfassung und Geschäftsordnung) zu beraten. Dem Schreiben des RIM sind beigelegt 1) eine ältere Aufzeichnung vom 6.8.25 „zur Frage der Fonds des Reichs“, 2) „Bemerkungen zur zweiten bayerischen Denkschrift“, 3) eine „Aufzeichnung über Grundsatzgesetzgebung“ (R 43 I/2332, Bl. 281–292); die Aufzeichnungen des RIM zur Frage der Fonds und zur Frage der Grundsatzgesetzgebung sind abgedr. in: Verfassungsausschuß der Länderkonferenz, Beratungsunterlagen 1928, S. 62 f. und S. 64.

² Die Denkschrift wurde am 20. 5. von dem bayer. Gesandten v. Preger dem RR zur Kenntnisnahme vorgelegt (RR-Drucks. 1926, Nr. 98; wiederabgedr. in: Verfassungsausschuß der Länderkonferenz, Beratungsunterlagen 1928, S. 362 ff.). Infolgedessen sah der RIM davon ab, die Denkschrift auch seinerseits dem RR zuzuleiten. Zur Vorbereitung einer einheitlichen Stellungnahme der RReg. wurden die Reichsressorts vom RIM gebeten, die bayer. Denkschrift umgehend einer Prüfung zu unterziehen und ihm ihre Stellungnahmen zugehen zu lassen (RIM an die RM, 3.6.26, R 43 I/2332, Bl. 304). Solche Stellungnahmen gingen ein von seiten des RVM (17. 6. und 30. 6.), des RFM (30. 7.) und des RWiM (20. 9.; R 43 I/2332, Bl. 317–320, 322–366). Eine erneute Erörterung der Denkschrift durch die RReg. erfolgte jedoch nicht. Von der Rkei wurde der Vorgang schließlich am 6.6.28 mit dem Vermerk zu den Akten geschrieben, daß die Frage einer Beantwortung der bayer. Denkschrift „schon lange nicht mehr aktuell“ sei (R 43 I/2332, Bl. 367).

Ministerbesprechung

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Stingl, Haslinde; StS Kempner, MinR Doehle; *Protokoll:* RegR Wienstein.

1. Zweites Gesetz über den Volksentscheid.

Das Kabinett beschloß, die Sache ³ bis nach den Pfingstferien zu vertagen. Das Reichsministerium des Innern und das Reichsjustizministerium werden ersucht, gemäß den Ausführungen des *Reichskanzlers* eine Denkschrift über die Möglichkeiten der Ausschließung eines Volksbegehrens nach der Reichsverfassung baldigst fertigzustellen ⁴.

2. Schreiben des Nuntius Pacelli wegen Teilnahme an der Husfeier in der Tschechoslowakei. [...]

3. Reichskanzler: Personalfragen. [...]

³ Siehe Dok. Nr. 1, P. 1b.

⁴ Mit „Rücksicht auf die bevorstehende Entschließung des Kabinetts über die weitere Behandlung des Entwurfs eines zweiten Gesetzes über den Volksentscheid“ übersandte das RJMin. am 27.5.26 sämtlichen Ministern eine unter Mitwirkung der Wirtschaftsressorts ausgearbeitete „Übersicht über den allgemeinen Stand der Durchführung der Aufwertung“. Die Ausarbeitung legte in ihrem zweiten Teil die Folgen dar, welche die vom „Sparerbund“ im Wege des Volksbegehrens angestrebte Änderung der Aufwertungsgesetzgebung für die Wirtschaft haben würde: Die geforderte Ausweitung der Aufwertungsverpflichtungen würde die Wirtschaft, insbesondere die Landwirtschaft, in unerträglicher Weise belasten, ihre Kreditfähigkeit erschüttern, die Produktion verteuern, die Exportmöglichkeiten verschlechtern, die Steuerkraft schwächen, die Währungsstabilität gefährden; bei der Abwicklung der Aufwertungsansprüche würden sich Verzögerungen und Rechtsunsicherheit ergeben (R 43 I/2457, Bl. 378–413). Eine ergänzende Aufzeichnung des RFMin., die der Rkei am 31. 5. übermittelt wurde und die sich mit den Auswirkungen des Aufwertungsgesetzesentwurfs des Sparerbundes auf die Staatsfinanzen beschäftigte, kam zu folgendem Ergebnis: „Der Entwurf des Sparerbundes müßte somit zu einer schweren Erschütterung der Grundlagen der öffentlichen Haushalte führen und zur Erhebung von Steuern zwingen, die für das Volk unerträglich sind und die von der Regierung eingeleitete Aktion zur Belebung der Wirtschaft zunichte machen würden.“ (R 43 I/2457, Bl. 415–418). – Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 16, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 3 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 20. Mai 1926, 15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 5–6 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D3>